

Servicios Generales & Facilities

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Las empresas de servicios, mantenimiento, seguridad y facilities gestionan datos de empleados, clientes y prestadores de servicio. La Ley 21.719 eleva los requerimientos de registro de actividades de tratamiento, notificación de brechas y obligaciones de seguridad técnica.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
---	---	---

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Inventario de actividades de tratamiento

Todo establecimiento debe mantener un **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)** actualizado que incluya: finalidades de los tratamientos, categorías de datos, destinatarios, plazos de conservación y responsabilidades internas.

No citar '72 horas' como plazo obligatorio. Usar siempre '*sin dilaciones indebidas*'.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

6. Checklist de adecuación para servicios generales

Inventario RAT

Mapear todos los datos tratados: empleados, clientes, prestadores.

Base legal por finalidad

Documentar la base legal de cada tratamiento.

DPA con proveedores

Auditar plataformas de nómina, software de control horario.

Protocolo de brechas

Definir responsable, canales APDC y comunicación interna.

DPIA si aplica

Evaluar si el tratamiento es de alto riesgo o masivo.

Canales ARSOP

Publicar formulario de derechos y plazos de respuesta.

Fuente oficial

Ley 21.719, Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), idNorma=1209272.